CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER GASFITERÍA THE MASTER

Entre:
FERNANDO TEODORO MELGAREJO CORDOVA, con DNI N° 32928123, quien contrata para el negocio de gasfitería THE MASTER, en adelante "EL PROPIETARIO".
Dirección comercial: Av. Pacífico S3-23, segundo piso, Nuevo Chimbote, Áncash, Perú.
Teléfonos: 936 872 862 / 927 164 616.
Correo: fernandomelgarejo1@hotmail.com.
y
(Nombre completo del community manager): _____, con documento de identidad N° _____, en adelante "EL/LA CM".
Correo y teléfono del/de la CM: _____.

Lugar y fecha: Nuevo Chimbote, ___ de _____ de 20__.

1. Objeto

EL/LA CM prestará servicios de gestión y moderación de la(s) página(s) y activo(s) de Facebook del negocio de gasfitería THE MASTER, bajo la titularidad de EL PROPIETARIO y conforme a sus instrucciones y políticas. El contenido se orientará a la promoción de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de redes de agua y desagüe.
Página(s) o activo(s) comprendido(s), enlace o identificador: _____.

2. Acceso y permisos técnicos (obligatorios)

2.1. EL PROPIETARIO conservará siempre la titularidad y control principal de la cuenta/empresa en Facebook Business Manager (o Meta Business Suite).
2.2. EL/LA CM recibirá acceso mediante rol limitado (ej. "Editor"/"Community Manager"/"Moderador") o acceso de empleado dentro del Business Manager y nunca como propietario o administrador principal.
2.3. Toda vinculación deberá hacerse desde la funcionalidad oficial de Meta Business Manager (no mediante entrega de usuario/contraseña).
2.4. EL/LA CM mantendrá activa autenticación de dos factores (2FA) en su propia cuenta; EL PROPIETARIO podrá solicitar comprobante.
2.5. Está prohibido exportar, cambiar el correo propietario, transferir la propiedad o vincular la página a cuentas de terceros sin autorización escrita y firmada del PROPIETARIO.

3. Manejo de credenciales y seguridad

3.1. EL/LA CM no recibirá contraseñas ni credenciales de acceso del PROPIETARIO.
3.2. Queda prohibida la copia, almacenamiento o uso externo de contenidos privados, credenciales, tokens o claves relacionadas con la cuenta.

3.3. EL/LA CM informará de inmediato cualquier incidente de seguridad y colaborará con medidas de recuperación.

4. Obligaciones del/de la CM

4.1. Realizar la moderación, publicación y reporte según la pauta acordada para THE MASTER; atender consultas y derivar las solicitudes de cotización y servicios a los contactos del negocio.
4.2. Atender solicitudes de EL PROPIETARIO y responder en un plazo máximo de ___ horas.
4.3. Al recibir la instrucción de retiro o terminación, EL/LA CM procederá a cesar actividades y aceptar la revocación de acceso sin objeción.
4.4. No puede crear cuentas duplicadas ni realizar acciones que supongan transferencia de la titularidad.

5. Terminación y retiro inmediato

5.1. EL PROPIETARIO podrá terminar el contrato en cualquier momento, con comunicación escrita (correo o mensaje con acuse), y la terminación será efectiva inmediatamente.
5.2. Tras la notificación de terminación, EL/LA CM se obliga a:
- dejar de acceder o gestionar la(s) cuenta(s),
- no retener copias de material ni datos,
- entregar (o borrar) cualquier contenido que el PROPIETARIO solicite,
- cooperar en el proceso de auditoría si se solicita.
5.3. EL/LA CM acepta que al ser terminada la relación, EL PROPIETARIO podrá revocar permisos desde Business Manager sin necesidad de autorización adicional.

6. Confidencialidad

6.1. EL/LA CM mantendrá confidencial toda información sensible relacionada con la cuenta, estrategias, datos de clientes y credenciales. Esta obligación se mantiene aún después de la terminación por __ años.

7. Prohibición de apropiación o transferencia

7.1. Cualquier intento de apropiación, transferencia, cambio de titularidad, o de usar la cuenta o activos para fines personales se considerará incumplimiento grave y dará lugar a:
- terminación inmediata del contrato,
- obligación de restitución y cooperación,
- indemnización por daños y perjuicios y/o acciones legales.

8. Indemnidad y responsabilidad

8.1. EL/LA CM indemnizará al PROPIETARIO por pérdidas directas causadas por conducta dolosa o negligente grave (incluye intento de apropiación o filtración de credenciales).
8.2. Salvo por dolo o negligencia grave, la responsabilidad queda limitada a los montos pagados por los servicios en los últimos ___ meses.

9. Registro y auditoría

9.1. EL PROPIETARIO podrá solicitar registros de actividad, publicaciones y acciones realizadas por el/la CM y solicitar comprobantes (pantallazos, logs).
9.2. EL/LA CM colaborará en auditorías razonables.

10. Pago

10.1. Honorarios: S/ _____ por _____. (Formas y fechas de pago).
10.2. En caso de terminación por incumplimiento grave, EL PROPIETARIO podrá retener pagos pendientes para cubrir daños demostrables hasta el monto acordado.

11. Duración

11.1. El contrato inicia el ___/___/20__ y tiene duración de ___ meses / hasta que cualquiera de las partes lo termine conforme a la cláusula 5.

12. Legislación y jurisdicción

12.1. Este contrato se regirá por las leyes del Perú. Para controversias, las partes se someten a los tribunales de _____.

13. Firmas

Firma EL PROPIETARIO: _____
FERNANDO TEODORO MELGAREJO CORDOVA
DNI N° 32928123 · Gasfitería THE MASTER
Fecha: ____/____/____

Firma EL/LA CM: _____
Nombre: _____ Documento N°: _____
Fecha: ____/____/____

Cláusulas y medidas operativas recomendadas

1. Usar Meta Business Manager: crea un Business Manager, añade la página y asigna al CM como “Empleado” con permisos concretos (no como propietario).
2. Acceso vía Partner: en vez de compartir contraseñas, agrégalo como socio/empleado a Business Manager.
3. Nunca dar la contraseña: la contraseña y el correo del propietario deben permanecer privados.
4. 2FA y políticas de sesión: exigir 2FA al CM; configurar alertas de inicio de sesión.
5. Limitar permisos: dar solo los necesarios (publicar y moderar).
6. Registro y evidencia: pedir reportes y capturas de acciones importantes.
7. Control de acceso geográfico/IP (opcional).
8. Cambio de contraseñas y revisión tras terminación.
9. Backup y recuperación: tener contacto de soporte y datos de recuperación.
10. Verificación de identidad: solicitar documento y referencias antes de acceso.

Cláusula penal sugerida (opcional)

Si EL/LA CM se apropia, transfiere o bloquea el acceso a la cuenta, pagará una penalidad de S/ ____ además de las indemnizaciones por daños.

Checklist práctico antes de dar acceso

- Página registrada en Business Manager a nombre del PROPIETARIO.
- CM agregado como “Persona” con rol limitado.
- 2FA activado en la cuenta del CM.
- Firmado el contrato con cláusula de terminación y confidencialidad.
- Copia de documento y referencias guardados.
- Accesos y logs documentados.